

U IME CRNE GORE

K.br. 37/20

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični po predsjedniku vijeća - sudiji Tabaš Predragu, uz učešće namještenika Novčić Slobodanke kao zapisničara, u predmetu protiv optuženog P.M., koga po službenoj dužnosti brani S.J., advokat iz Podgorice, zbog krivičnog djela ubistvo na mah u pokušaju iz čl. 145. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnici Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br. 54/19 od 03.03.2020. godine, koju je na ročištu povodom odlučivanja o sporazumu o priznanju krivice zastupala Begović Tatjana - državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon pravosnažnosti rješenja o usvajanju sporazuma o priznanju krivice, dana 28.07.2020.godine, donio je

P R E S U D U

Optuženi:

P.M., zv. "M.", JMB ..., od oca M. i majke A., rođene B., rođen godine u N..., sa prebivalištem u B... - M... ..., privatno živi kod stanodavca K.S. iz C..., državljanin Crne Gore, završio gimnaziju, konobar, nezaposlen, živi u vanbračnoj zajednici, bez djece, lošeg imovnog stanja, osuđivan i to: presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 96/2006 od 17.01.2007. godine, zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st.2. u vezi st.1. KZCG i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 331/09 od 05.12.2009.godine, zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403. st.1. KZCG i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 45 (četrdesetpet) dana, presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 348/2009 od 25.05.2010.godine, zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st.1. KZCG i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 305/11 od 03.06.2011. godine, zbog krivičnog djela treška krađa iz čl. 240. st. 1. tač.1. u vezi čl. 20. KZCG i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci, presudom Višeg suda u Podgorici Kv.br.969/11 od 14.11.2011.godine, zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st.1. KZCG i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 4(četiri) mjeseca, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 188/17 od 03.11.2017. godine, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz čl. 399. KZ i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u pritvoru od 13.11.2019. godine od 01,45 časova, pa na dalje.

Zato što je:

Dana 2.11.2019.godine, oko 00,00 časova, u B..., u ulici Ž... f..., ispred lokala "B...", prethodno doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost teškim vrijeđanjem od strane oštećenog M.D. koji je prilikom rasprave u restoranu "B...", optuženom uputio riječi "narkomančino jedna!", "ko je tebe tu zaposlio?!" i da će ostati bez posla, da bi zatim optuženog, koji je stajao udario nogom u zadnjicu u namjeri da istog ponizi, pa je optuženi postupajući na mah, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M.D., na način što je nakon ovog verbalnog i fizičkog sukoba u trenutku kada je oštećeni izašao iz restorana, optuženi P. iz suvozačevih vrata svog vozila marke "A...r..." reg. oznaka CT AS 754, uzeo nož i krenuo za oštećenim, koji se uputio ka restoranu "V... F...", a koji se nalazi preko puta restorana "B...", a zatim mu zadao nekoliko udaraca u predjelu tijela, nakon čega se oštećeni, kako bi se zaštitio, dao u bjekstvo pored parkiranih vozila ispred restorana "V...P...", a optuženi krenuo za njim trčeći, te kada ga je sustigao nožem mu ponovo zadao udarce u predjelu leđa i vrata, od kojih udaraca je oštećeni pao, a optuženi nastavio da ga nožem ubada u predjelu tijela, za koje vrijeme je oštećeni vikao "ubi me!", nanoseći mu tom prilikom teške tjelesne povrede opasne po život u vidu dvije ubodnoredne rane u lijevom podlopatičnom predjelu, ubodnorednu ranu u desnom podlopatičnom predjelu, ubodnorednu ranu u lijevom podušnom predjelu - lijeva bočna strana vrata, u kom trenutku je prišao svjedok K.N. i odgurnuo optuženog P. od oštećenog, koji se zatim udaljio sa lica mjesta,

- čime je izvršio krivično djelo ubistvo na mah u pokušaju iz čl. 145. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika Crne Gore

Pa ga sud primjenom citiranih zakonskih odredbi, te odredbi čl. 32, 33, 36, 42, i 51., Krivičnog zakonika Crne Gore,

O S U D U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 1(jedne) godine i 2 (dva) mjeseca, s tim što će mu se u kaznu uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 13.11.2019. godine od 01,45 časova, pa na dalje.

OBAVEZUJE SE optuženi da na ime troškova krivičnog postupka nastalih tokom istrage i tokom zaključenja sporazuma o priznanju krivice uplati troškove i to: na ime nagrade sudskom vještaku medicinske struke dr R.N. iznos od 82,50 eura, na ime izvršenog vještačenja komisiji vještaka - neuropsihijatru prof. dr. M.S., specijalisti psihijatru dr. G.Ž. i specijalisti psihologu S.I.B. u ukupnom iznosu od 990,00 eura, na ime nagrade i nužnih izdataka branioca po službenoj dužnosti adv. S.J. iznos od 3.025 eura, sve u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude donijete na osnovu sporazuma o priznanju krivice.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br. 254/19 od 03.03.2020. godine, optuženom F.M., stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela ubistvo na mah u pokušaju iz čl. 145. u vezi sa čl. 20. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Dana 10.07.2020. godine, Više državno tužilaštvo u Podgorici dostavilo je sudu, zapisnik o pregovaranju, zapisnik i sporazum o priznanju krivice.

Rješenjem K.br. 37/20 od 15.07.2020. godine, usvojen je sporazum o priznanju krivice, a koje rješenje je postalo pravosnažno dana 28.07.2020.godine.

Na ročištu za razmatranje sporazuma, održanom dana 15.07.2020.godine, sud je na saglasan predlog stranaka pročitao dokaze predložene optužnicom i to: svjedoka oštećenog M.D., svjedoka K.A., K.N., M.R., K.R. i G.M., zapisnik o uviđaju Uprave policije CB Budva 20/3-1 br. 02-240/19-12279 od 13.11.2019. godine i izvršio uvid u fotodokumentaciju Uprave policije CB Budva broj 521/19 od 12.11.2019. godine, pročitao potvrdu Uprave policije CB Budva 20/2-240/19-12245 od 13.11.2019. godine, potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije CB Budva 20/3-1 02-240/19-12246 od 13.11.2019. godine, na ime F.M., službeni zabilježku Uprave policije CB Budva 20/2 br. 03-240/19 od 13.11.2019. godine, službeni zabilježku Uprave policije CB Budva 20/3-1 br. 02-240/19-12355 od 14.11.2019. godine, vezano za izuzimanje video zapisa sa sigurnosnih kamera, izvršio uvid u CD na kome se nalazi video materijal izuzet sa nadzornih kamera sa objekta "B...", pročitao medicinsku dokumentaciju JZU Opšte bolnice Kotor na ime oštećenog Mašković Dragana, nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke dr. R.N. od 21.12.2019. godine, nalaz i mišljenje komisije vještaka psihijatrijskog vještačenja od 26.02.2020. godine, izvod iz kaznene evidencije za optuženog F.M., broj 05/2-72-15685/19 od 19.11.2019. godine, zapisnik o pregovaranju Kt. Sp.br. 54/20 od 10.07.2020. godine, zapisnik o priznanju krivice Kt. Sp.br. 54/20 od 10.07.2020. godine i sporazum o priznanju krivice Kt. Sp.br. 54/20 od 10.07.2020.godine.

Iz sadržine pročitanih dokaza, na koje optuženi i njegov branilac nijesu imali primjedbi, sud zaključuje da je državna tužiteljka pružila dovoljno dokaza o krivici optuženog, te da je optuženi izvršio krivično djelo ubistvo na mah u pokušaju iz čl. 145. u vezi sa čl. 20. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Odlučujući o visini kazne za optuženog iz sporazuma o priznanju krivice, zaključenog između stranaka, sud je našao da je predlog stranaka u vezi sa kaznom prihvatljiv. Naime, po ocjeni ovog suda, priznanje optuženog za izvršeno krivično djelo, izraženo iskreno kajanje i prihvatanje krivice za isto, te činjenice da je krivično djelo ubistvo na mah iz čl. 145. Krivičnog zakonika Crne Gore ostalo u pokušaju, a da Zakon propisuje, da se za pokušaj krivičnog djela shodno čl. 20. st.3. Krivičnog Zakonika Crne Gore, učinilac može blaže kazniti, u svojoj ukupnosti jesu okolnosti koje opravdavaju ublažavanje kazne zatvora ispod zakonom propisanog minimuma za predmetno krivično djelo shodno čl. 45. i 46. Krivičnog zakonika Crne Gore, a pri tom sud nalazi i da će se kaznom zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca, ostvariti svrha kažnjavanja iz čl. 32. Krivičnog zakonika Crne Gore, da optuženi ubuduće ne vrši krivična djela, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4. st. 2. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Kako je optuženi oglašen krivim, sud ga je shodno čl. 226. i 229. Zakonika o krivičnom postupku, obavezao i na plaćanje troškova krivičnog postupka i to na ime vještačenja vještaku medicinske struke dr R.N. iznos od 82,50 eura, komisiji vještaka - neuropsihijatru prof. dr. M.S., specijalisti psihijatru dr G.Ž. i specijalisti psihologu S.I.B. ukupan iznos od 990,00 eura, te na ime nagrade i nužnih izdataka branioca po službenoj dužnosti adv. S.J. iznos od 3.025 eura, sve u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude donijete na osnovu sporazuma o priznanju krivice, a sve u skladu sa sporazumom o priznanju krivice, koji je zaključen između stranaka.

Sa izloženog, a shodno odredbi čl. 303. st. 1. Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u dispozitivu presude.

VIŠI SUD U PODGORICI

Dana, 28.07.2020.godine

Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA-SUDIJA

Novčić Slobodanka,s.r Tabaš Predrag,s.r

PRAVNA POUKA

Protiv ove presude nije dozvoljena žalba

Tačnost otpravka ovjerava namještenik suda

Novčić Slobodanka